

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「새만금 산업단지 임대용지 운영지침」

◇ 제 · 개정 이유

새만금산업단지 임대용지의 효율적 운영을 위해 투자금액 이행 인정기준 신설 등을 추진하여 기업 친화적 경영 환경 조성

◇ 주요내용

가. 투자금액 이행 확인을 위한 투자금액의 인정범위 구체화

- 건설투자, 기계장비구입, 근로환경 개선시설비용으로 구분(인정범위 별표 신설)

나. 제12조 사용료 산정 시 사용되는 재산가액*과 혼동될 우려가 있어 인용 조항을 넣어 명확화 추진

다. 제3항은 제2항에 따른 사업계획의 범위 중 각 호의 이행기준을 충족하지 못한 경우 페널티 부과하는 것으로 명확화

라. 법령 상의 용어 및 인용조항을 현행화

- 제13조(사용료의 감면) 제2항 중 근로기준법 상 ‘법적 사유 발생일’을 현행 근로기준법령 상의 용어인 ‘법 적용 사유 발생일’로 수정
- 제25조제1항제6호의 입주계약 해지 사유 중 제6호의 인용조항 오류(제8조제2항)를 올바른 인용조항(제17조)으로 수정
- 제25조(입주계약 해지 및 철회) 제1항 제10호 ‘회사정리 절차’를 현행 법률에 따른 ‘회생절차’로 수정

현행	개정안
제13조(사용료의 감면) ① (생략)	제13조(사용료의 감면) ① (현행과 같음)
② 외국인투자기업에 대한 감면율을 적용하는 경우 외국인투자금액은 해당 공장 등에 투자하기 위하여 납입이 완료된 투자금액을 적용하고, 상시 근로자수의 산정을 위한 「근로기준법 시행령」 제7조의2의 <u>법적</u> 사유 발생일은 사용료 납부 고지 전 1개월 시점을 적용하며, 제12조제3항에 해당하는 기업은 사용료 감면대상에서 제외한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>법 적용</u> ----- ----- -----.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
③ (생략)	③ (현행과 같음)
제14조(사업계획의 이행) ① (생략)	제14조(사업계획의 이행) ① (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
③ 입주기업 등이 제1항의 사업계획 이행기간 <u>중에</u> 다음 각 호의 어느 하나를 이행하지 못한 경우에는 그 사유가 발생한 날로부터 소급하여 제12조제3항에 따른 임	③ ----- ----- <u>내 제2항에 따른 사업계획중에</u> ----- ----- -----

대용지 재산가액에 100분의 5 이상의 사용료를 적용하며, 제13조 제1항의 감면율을 적용하지 않는다.

1. 제11조제1항에 따른 외국인투자금액, 국내기업의 투자금액 또는 임대계약한 부지의 재산가액의 2배 이상의 금액 중 적은 금액을 이행하지 못한 경우, 다만 제19조에 따라 태양광발전사업을 한 경우 이에 대한 투자금액은 제외한다

2. ~ 4. (생략)

④ (생략)

⑤ (생략)

1. ~ 3. (생략)

⑥ (생략)

제19조(재생에너지발전) ① (생략)

② (생략)

1. 사업계획서상의 투자금액기준으로 50% 이상 또는 임대계약한 부지 재산가액의 2배 이상 투자 완료된 이후에 태양광발전사업을 할 수 있다.

---.

1. -----

----- 재산가액(제11조 제1항 제2호의 재산가액을 적용한 금액을 말한다)-----
----- 경우, 이 경우 투자금액의 이행 관련 인정범위는 별표에 따르되, -----

2. ~ 4. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

1. ~ 3. 삭제

⑥ (현행과 같음)

제19조(재생에너지발전) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1. -----
----- 재산가액(제11조 제1항 제2호의 재산가액을 적용한 금액을 말한다)-----.

2. ~ 4. (생략)	2. ~ 4. (현행과 같음)
제25조(입주계약 해지 및 철회) (생략)	제25조(입주계약 해지 및 철회) 현행과 같음)
1. ~ 5. (생략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. 제8조제2항에 따라 입주기업이 사업시행을 위한 입주계약서상 명시된 의무를 이행하지 않을 경우	6. 제17조----- ----- -----
7. ~ 9. (생략)	7. ~ 9. (현행과 같음)
10. 입주기업에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의거 <u>회사정리 절차</u> 개시 신청 또는 파산 신청이 있는 경우	10. ----- ----- <u>회생절차</u> ----- -----
11. ~ 19. (생략)	11. ~ 19. (현행과 같음)
②·③ (생략)	②·③ (현행과 같음)

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

사업계획 중 투자금액 이행 관련 인정범위(제14조제3항 관련)

구분	인정범위
건설투자비용	☐ 투자사업장의 건설투자 비용 ○ 공장 신·증축에 소요되는 설계비, 공사비, 감리비 등 시설비 – 건축·전기·통신·소방 등 신·증축에 소요된 모든 공종별 건축비용 포함 (사업부지 내 공사만 인정) * 기존 건축물을 매입하여 산단 내 입주한 경우 건축물 매입비용 인정 * 기존 건축물의 철거비용, 태양광발전사업 관련 투자금액, 건축공사 외 별도 인테리어 비용, 등기비용 등 수수료, 부담금, 각종 세금 등 불인정 – 인건비, 운영비 불인정 ☐ 근로환경개선시설 투자비용 ○ 공장 건축물 외 기숙사, 보육시설, 식당, 휴게실, 체육시설 등 근로자의 복지후생에 필요한 시설 투자비용 * 근로환경개선시설 내 설비 및 집기는 건축공사 내 포함된 경우만 인정(별도 개별구매 불인정)
기계장비구입비용	○ 제품생산을 위해 사업장에 구축하는 고정형 기계장비 구입비용(구입단가 100만원 이상 기계장비만 해당) – 지게차, 전동리프트 등 사업장 내에서 활용하는 필수적인 이동형 장비인 경우 인정(차량 제외) – 연구용 기자재, 제품생산에 필수적인 S/W일 경우 구입비용 인정 – 중고 기계장비 인정 – 원자재, 소모성 자재, 사무용 기기·집기 불인정 – 기계장비의 리스·렌탈비용 등 불인정(리스기간 완납 후 이후 소유권이 입주기업으로 이전 완료된 경우는 인정)